

1500684-27.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RAMAL DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

GABRIEL RAMAL DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500684-27.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500684-27.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RAMAL DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

GABRIEL RAMAL DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 03 de abril de 2022, por volta das 17h50min, na Rua José Vieira Barrada, 144, Bairro Jd. Itapemirim, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/04). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 59/60).

A Autoridade Policial representou pela realização de extração de dados telemáticos (fls. 65/66). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 77/78), o que foi deferido (fl. 82). O réu foi regularmente notificado (fl. 95) e apresentou defesa preliminar (fl. 99). A denúncia foi recebida (fl. 102) e o réu foi citado (fl. 148). Foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos (fl. 156). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e o réu foi interrogado, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Kleber Salermo, o que foi homologado (fls. 163/166). Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 170/177). A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu (fls. 181/187).

É o relatório.
Decido.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo laudo de constatação de fls. 24/30 e pelo laudo definitivo de fls. 91/93. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Michel Anderson Canzano, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Wanel Ville, quando se deparou com uma motocicleta, na frente da viatura, cujo condutor iniciou uma fuga sem motivo aparente, em alta velocidade. Afirmou que a motocicleta carregava uma mochila específica para fazer entregas. Sustentou que tal atitude caracterizou suspeita, diante disto, surgiu a necessidade de tentar abordá-lo. Ressaltou que, logo a frente, logrou êxito na abordagem do condutor da motocicleta, em seguida, foi feita a revista pessoal nele, mas nada de ilícito foi localizado. Narrou que efetuou revista na mochila mencionada, onde localizou diversos tipos de drogas, como cocaína e maconha. Alegou que o réu tentou resistir a abordagem, mas foi contido. Mencionou que o réu informou que pegou a droga no Jardim Ipiranga e iria leva-la na Comendador Genésio Rodrigues, bem como iria ganhar a quantia de cento e cinquenta reais para tanto. Disse que não conhecia o réu antes dos fatos. Afirmou que o réu também informou que do jeito que ele pegou a droga e já iria entrega-la a outra pessoa. Sustentou que ele não forneceu detalhes da droga. Ressaltou que ele informou que estava desempregado.

O réu confessou os fatos. Disse que trabalha de motoboy. Afirmou que recebeu uma ligação de um rapaz que precisava de um motoboy e o atendeu. Sustentou que estava precisando de dinheiro, pois sua esposa estava grávida, tem dois filhos pequenos e paga pensão. Ressaltou que tal rapaz lhe propôs pegar a droga e leva-la em um posto de combustível, situado nas proximidades da "Feira da Barganha". Narrou que não sabia que tipo ou a quantidade de droga que havia na mochila, pois o próprio rapaz a colocou nesse lugar. Mencionou que viu que era droga por conta do formado da embalagem, quando o rapaz a colocou na mochila. Alegou que já foi processado anteriormente e que não tem nada contra as testemunhas arroladas no processo.

A condenação do réu é medida que se impõe, pois o policial militar ouvido em juízo afirmou que o abordou, tendo em vista que ele apresentou atitude suspeita, consistente em empreender fuga ao avistar a viatura, oportunidade em que encontrou, na mochila que estava na motocicleta, a droga apreendida nos autos. Tal versão foi corroborada pela confissão do réu, o qual confirmou que iria receber cento e cinquenta reais para fazer o transporte deste droga.

O relato do policial militar apresentou coerência desde a fase policial, não havendo nada que ponha em dúvida a lisura de sua conduta. Assim, não há que se questionar o valor probante de seu depoimento.

Portanto, o conjunto probatório (quantidade de entorpecente encontrado, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão) autoriza concluir pela existência e autoria do crime de tráfico de entorpecentes por parte do denunciado.

Por fim, o perdimento da importância apreendida nos autos (fls. 15/16 e 150), correspondente a R\$ 31,50, em poder do réu, é medida que se impõe, uma vez que não

restou provado ser de origem lícita. O mesmo ocorre com a motocicleta também apreendida nos autos (fl. 15/16) tendo em vista que esta foi ostensivamente utilizada na prática do crime de tráfico.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, face à natureza de parte da droga que estava em poder do réu (cocaína e crack), por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, bem como face à grande quantidade de entorpecentes apreendidos (581,73g), aumento a pena base em 1/5, fixando-a em 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu. A alegação do réu de que não sabia qual a quantidade e o tipo de droga que transportava não merece acolhimento, pois não é crível que alguém faça o transporte de entorpecente, de forma consciente, sem saber suas características.

Na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência do réu, conforme comprova a certidão de fls. 52/54 (Processo n. 1501637-59.2020), consistente em apenas uma condenação, deve ser totalmente compensada com a atenuante da confissão, permanecendo sua pena conforme fixada na primeira fase, qual seja, 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Ressalta-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial FECHADO, a contrario sensu do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente, ressaltando que somente este regime se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda do acusado, bem como em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, caracterizadas pela natureza e quantidade das drogas, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, servem de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena."

O réu não poderá recorrer em liberdade, face à reincidência específica (fls. 52/54), requisito que evidencia existir ofensa à garantia da ordem pública, caso seja colocado em liberdade.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu GABRIEL RAMAL DE LIMA à pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS-MULTA, no valor mínimo, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento, em favor da União, da importância e da motocicleta apreendidas nos autos (fls. 15/16 e 150), a qual deverá ser revertida ao Funad, após o trânsito em julgado. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isento de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA